**08/09/2020** **PLENÁRIO**

**RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.880 MATO GROSSO**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. MARCO AURÉLIO** |
| **REDATOR DO ACÓRDÃO** | **: MIN. ALEXANDRE DE MORAES** |
| **RECTE.(S)** | : ESTADO DE MATO GROSSO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO |
| **RECDO.(A/S)** | : MARIA REGINA STRALIOTTO LEBTAG E OUTRO(A/S) |
| **ADV.(A/S)** | : LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO |
| **ADV.(A/S)** | : MARCELO DA SILVA LIMA |
| **INTDO.(A/S)** | : ESTADO DE SÃO PAULO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| **INTDO.(A/S)** | : UNIÃO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO |

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: *ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.* .

2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA82-A43F-4531-A878 e senha 9C12-D3CB-910E-2786

de serviço público.

3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do *nexo causal*.

5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "*Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada*" .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 362 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator), EDSON FACHIN, CÁRMEN LÚCIA e ROSA



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA82-A43F-4531-A878 e senha 9C12-D3CB-910E-2786

WEBER. Foi fixada a seguinte tese: "Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada". Falou, pelo recorrente, o Dr. Lucas Schwinden Dallamico, Procurador do Estado. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro CELSO DE MELLO.

Brasília, 8 de setembro de 2020.

Ministro **ALEXANDRE DE MORAES**
Redator para o Acórdão



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código EA82-A43F-4531-A878 e senha 9C12-D3CB-910E-2786

**08/09/2020** **PLENÁRIO**

**RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.880 MATO GROSSO**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. MARCO AURÉLIO** |
| **REDATOR DO ACÓRDÃO** | **: MIN. ALEXANDRE DE MORAES** |
| **RECTE.(S)** | : ESTADO DE MATO GROSSO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO |
| **RECDO.(A/S)** | : MARIA REGINA STRALIOTTO LEBTAG E OUTRO(A/S) |
| **ADV.(A/S)** | : LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO |
| **ADV.(A/S)** | : MARCELO DA SILVA LIMA |
| **INTDO.(A/S)** | : ESTADO DE SÃO PAULO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| **INTDO.(A/S)** | : UNIÃO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO |

## R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, como relatório, as informações prestadas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:

> O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da apelação nº 24267/2009, assentou ser o ente federativo responsável ante morte por ato de detento que, cumprindo pena em regime fechado, empreendeu fuga, proclamando o dever de indenizar a família da vítima pelos danos materiais e morais. Consignou que a omissão na vigilância implica a responsabilidade objetiva do Estado. Enfatizou a incumbência de manter-se a custódia. Considerou negligência da Administração Pública no emprego de medidas de segurança carcerária. Teve como incontroversos o dano e o nexo de causalidade em razão de conduta omissiva do Estado.

O acórdão impugnado encontra-se assim sintetizado:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AC89-BD7D-13FD-2BE9 e senha CC6E-02E5-2D85-A0E6

RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LATROCÍNIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – MORTE PERPETRADA POR PRESO SOB SUA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – EXCESSO DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Em regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles, não afastando a objetividade a responsabilidade decorrente de omissão in vigilando.

Estando incontroverso nos autos que certo detento descumpriu as regras do regime semiaberto de cumprimento de pena, tendo fugido e delinquido, demonstrados o dano, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade, referindo-se à conduta omissiva do Estado que deixou de exercer vigilância de preso sob sua custódia, o que impõe a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão.

A condenação por danos morais se baseia na resposta ao agravo sofrido pela parte requerente, em face da dor, vergonha, sofrimento, tristeza e etc., constituída de forma injusta por outrem, porém, a quantia arbitrada, deve ser justa, na tentativa de se reparar o dano e não trazer um enriquecimento ao autor da ação.

No extraordinário, interposto com alegada base na alínea "a" do permissivo constitucional, o Estado de Mato Grosso articula com transgressão do artigo 37, § 6º, da Carta Federal. Aponta inexistir liame entre a fuga do apenado e o ato por ele



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AC89-BD7D-13FD-2BE9 e senha CC6E-02E5-2D85-A0E6

praticado, tendo em vista que se evadiu do presídio em 10 de novembro de 1999, e, depois de transcorridos três meses – em 28 de fevereiro de 2000 –, praticou o crime. Sustenta que o Estado não é responsável por ato de terceiro. Evoca precedentes do Tribunal.

Quanto à repercussão geral, enfatiza a relevância da matéria, sob os pontos de vista econômico, social e jurídico. Destaca a importância do debate sobre os limites da responsabilização do Estado.

Os recorridos, nas contrarrazões, realçam ausente prequestionamento. No mérito, sustentam o acerto do que decidido, observados pressupostos do dever de indenizar.

O extraordinário foi admitido na origem.

O Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia:

> RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO DECORRENTE DE CRIME PRATICADO POR PRESO FORAGIDO. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da responsabilidade civil do Estado em face de dano decorrente de crime praticado por preso foragido, haja vista a omissão no dever de vigilância por parte do ente federativo.

O Ministério Público Federal preconiza o desprovimento do recurso. Eis como resumido o parecer:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESIDIÁRIO FORAGIDO – PRÁTICA DO CRIME DE LATROCÍNIO 3 (TRÊS) MESES APÓS A FUGA –



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AC89-BD7D-13FD-2BE9 e senha CC6E-02E5-2D85-A0E6

ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 37, § 6º, DA CF/88 – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO OMISSIVO IMPUTADO AO PODER PÚBLICO E O EVENTO LESIVO CONSUMADO – INDEVIDA IMPUTAÇÃO A ENTE PÚBLICO DA CONDIÇÃO DE SEGURADOR UNIVERSAL – PRECEDENTE DO STF – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

Foram admitidos, como interessados, a União e o Estado de São Paulo. Sustentam a procedência do inconformismo do recorrente.

É o relatório.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código AC89-BD7D-13FD-2BE9 e senha CC6E-02E5-2D85-A0E6

**08/09/2020** **PLENÁRIO**

**RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.880 MATO GROSSO**

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR):

> RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTADO – CUSTODIADO – FUGA – ROUBO SEGUIDO DE MORTE. O Estado responde por danos materiais e morais, ante a ocorrência de roubo seguido de morte, quando o agente criminoso vinha cumprindo pena em regime fechado, tendo empreendido fuga, considerado o local em que custodiado.

Os pressupostos gerais de recorribilidade estão atendidos.

Improcede a preliminar suscitada pelos recorridos – falta de prequestionamento e necessidade de reexaminar-se fatos. O tema constitucional foi objeto de debate e decisão prévios, vindo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a partir de premissas bem definidas, a concluir pela responsabilidade civil do Estado, sob o ângulo material e moral, ante o fato de preso, cumprindo pena em regime fechado, haver empreendido fuga do local em que custodiado e praticado roubo seguido de morte.

Importa ter presente que a lide surgiu ante articulação não só na legislação ordinária – Código Civil –, mas também no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal:

> Art. 37. […]
> [...]
> § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1424-6B8B-F1C1-ADE0 e senha B9DB-7FBC-2A3D-5667

Versa o processo situação jurídica das mais extremadas. É incontroverso que um chefe de família, contando 45 anos de idade, veio a ser vítima de roubo seguido de morte, configurada a figura do latrocínio. Encontrava-se na residência, com a família, quando criminosos encapuzados e armados invadiram o local, anunciando o assalto. Dispararam tiros contra a vítima e subtraíram valor em espécie e talão de cheque. A vítima, mortalmente ferida, foi conduzida por terceiros ao hospital, não resistindo aos ferimentos.

Colho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso trecho que chega mesmo a estarrecer, quanto à deficiência do Estado na manutenção de custódia de preso de periculosidade maior:

> "No caso em tela, necessário transcrever o histórico criminal do autor do latrocínio do esposo e pai dos recorridos: foi preso em 4-6-1997; fugiu em 19-6-2008; recapturado em 25-6-1998; em 4-8-1998, foi colocado no regime semiaberto, devendo pernoitar na Depol; cometeu novo delito, sendo preso novamente; em março de 1999, o juiz concedeu a comutação da pena pelo Decreto de 1998, sendo que regrediu de regime face o advento da condenação a 04 anos pela infração ao artigo 155, parágrafo 4º, IV, do Código Penal; fugiu novamente em 10-11-1999; recapturado em 9-3-2000, portanto, posteriormente ao latrocínio praticado em 28-2-2000."

Extrai-se que, à época do crime, a condição do autor era estreme de dúvidas. Estava ele preso em regime fechado, no que ocorrera regressão e também condenação a 4 anos por furto qualificado. A negligência do Estado quanto à manutenção da custódia – e somente assim se entende fuga de local em que observado o regime fechado – viabilizou o cometimento de novo crime, mais grave do que os anteriores, fato a ressaltar a periculosidade. Daí ter-se, na inicial da ação indenizatória, apontado a culpa na vigilância. Cumpria ao Estado manter a custódia, com os cuidados próprios à circunstância de se tratar de preso com extensa folha penal.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1424-6B8B-F1C1-ADE0 e senha B9DB-7FBC-2A3D-5667

Salta aos olhos o nexo de causalidade. Havendo empreendido fuga, veio o detento a incidir em nova prática criminosa, resultando, do assalto, do roubo implementado, a morte de cidadão chefe de família. Tem-se a responsabilidade estatal tal como a reconheceram o Juízo e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Este sustenta óptica impossível de conceber-se como respaldada na ordem jurídica – a existência de ato de terceiro.

Sim, o Estado não praticou o crime de roubo seguido de morte. Falhou, em ato de serviço. Claudicou no que lhe incumbia manter preso o agente, sendo impensável contexto a ensejar fuga. Eis a origem da responsabilidade. Salta aos olhos o nexo de causalidade.

A causa remota do dano, indireta, está na omissão do Estado, no que lhe cabe a manutenção da custódia de preso a cumprir pena em regime fechado. Não se trata de saída do presídio, considerado o regime semiaberto, quando, então, inexistente seria o nexo de causalidade, levando-se em conta a postura estatal e o crime.

Desprovejo o recurso interposto.

Proponho a seguinte tese para efeito da sistemática da repercussão geral: "O Estado responde por danos materiais e morais, ante a ocorrência de roubo seguido de morte, quando o agente criminoso vinha cumprindo pena em regime fechado, tendo empreendido fuga, considerado o local em que custodiado."

É como voto.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1424-6B8B-F1C1-ADE0 e senha B9DB-7FBC-2A3D-5667

**08/09/2020** **PLENÁRIO**

**RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.880 MATO GROSSO**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. MARCO AURÉLIO** |
| **REDATOR DO ACÓRDÃO** | **: MIN. ALEXANDRE DE MORAES** |
| **RECTE.(S)** | : ESTADO DE MATO GROSSO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO |
| **RECDO.(A/S)** | : MARIA REGINA STRALIOTTO LEBTAG E OUTRO(A/S) |
| **ADV.(A/S)** | : LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO |
| **ADV.(A/S)** | : MARCELO DA SILVA LIMA |
| **INTDO.(A/S)** | : ESTADO DE SÃO PAULO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| **INTDO.(A/S)** | : UNIÃO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO |

## V O T O

**O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN:** Ministro Presidente, a responsabilidade civil do Estado por ato praticado por preso foragido passa, necessariamente, por uma dúplice análise.

Isso porque, de um lado, tem-se, uma vez, a necessária compreensão acerca dos potenciais e limites da responsabilidade civil extracontratual do Estado em casos de omissão. De outro, mas com ela conectado, emerge debate sobre os deveres do Estado no que se refere à segurança pública, bem como, especialmente, à higidez do sistema prisional e de cumprimento de pena.

Desde logo consigno, para que não pairem dúvidas, que não se está aqui a perquirir a existência de uma omissão ligada ao dever geral do Estado de prover a segurança pública para a preservação da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

incolumidade das pessoas, do patrimônio e da ordem pública, tal como reza o art. 144, CRFB.

Aqui, em realidade, discute-se à repercussão de **um dever estatal específico de**, no exercício do *jus puniendi*, ao concretamente aplicar pena de privação da liberdade (art. 5º, XLVI, a, primeira parte, CRFB) e executá-la no regime fechado (art. 32, I, CP), **manter o condenado especificamente segregado do convívio social**.

De outra banda, ao decidir o tema nº 592 da Repercussão Geral, recentemente este Plenário tratou da primeira questão (RE 841.526, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.07.2016) à luz da existência do específico dever estatal de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, CRFB.

Dada a relevância para o deslinde do presente caso, rememoro o que consignei no voto apresentado naquela ocasião.

Tormentosas são as águas que deve a Corte Suprema navegar para, reduzindo a equivocidade do texto normativo, chegar à orla da Segurança Jurídica. Ressalte-se que esta é estruturante do Estado de Direito e ressignificada no Estado Constitucional como dimensão da própria dignidade humana.

A responsabilização extracontratual do Estado por atos e omissões corresponde inegavelmente a um ganho civilizacional. Marca a passagem da noção de súdito para a de sujeito de direito e deste último para o cidadão como pessoa, reconhecido, portanto, em seu intrínseco valor.

A solução das dúvidas hermenêuticas que rebentam do dispositivo previsto no art. 37, §6º, CRFB, especialmente no que diz respeito à omissão estatal, possui nítida relevância e transcendência, como se extrai do reconhecimento da repercussão geral de outros temas para além do ora discutido.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

Nessa toada, para além do presente caso e do já mencionado tema nº 592, recordem-se os temas nº 365 (responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária) e nº 366 (responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalizar comércio de fogos de artifício em residência).

Assim, não obstante compreenda e adira a uma postura mais autocontida e reservada no que se refere aos precedentes fixados em sede de repercussão geral, entendo que, tal como ocorreu por ocasião do julgamento do RE 841526, a moldura posta pelo caso concreto não apenas permite, **mas impõe reflexão prévia sobre a responsabilidade civil extracontratual do Estado em caso de omissão**.

Mais do que isso, trata-se de discussão que foge de um interesse meramente acadêmico ou encastelado.

Perceba-se a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e, consequentemente, a nova apreensão normativa quanto ao ônus da prova em matéria civil e a sua dinamização (art. 373 NCPC).

Tratando-se de dispositivo vocacionado à formação do convencimento judicial e à decisão (regra de decisão), que impõe ao julgador um olhar atento à natureza do direito material, é límpido que uma interpretação judicial vacilante e à deriva quanto aos pressupostos do dever de ressarcir danos decorrentes da omissão estatal, pode tornar-se fatal aos pilares estruturantes do Estado de Direito.

Assim, para se evitar uma casuística quanto aos pressupostos da responsabilidade civil do estado por omissão ou prever hipóteses pontuais e específicas em que esta seria subjetiva ou objetiva, ao arrepio do nítido tratamento uniforme previsto no art. 37, §6º, CRFB, **entendo tratar-se de responsabilidade objetiva, porém no sentido de um**



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

**"regime especial de responsabilidade"**. Isso igualmente não significa, de qualquer modo, que tenha sido adotada a teoria do risco integral pela ordem constitucional brasileira.

Falar, porém, que no caso de omissão danosa à luz do art. 37, §6º, CRFB, é necessário para o reconhecimento da responsabilidade que o nexo de causalidade se dê quando houver um **dever legal específico de agir para impedir a ocorrência do dano**, isto é, ao fim e ao cabo, reconhecer a antijuridicidade do ato.

**Dessa forma, para poder estabelecer com segurança a sua ocorrência na omissão (e a sua possibilidade de contraprova)**, é em meu sentir acertada a teorização de Marçal Justen Filho, para quem, à luz da responsabilidade do Estado consagrada na Constituição da República:

> "(...) ***é mais apropriado aludir a uma objetivação da culpa***. *Aquele que é investido de competências estatais tem o dever objetivo de adotar as providências necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio. (...) Não é necessário investigar a existência de uma vontade psíquica no sentido da ação ou omissão causadora do dano. A omissão da conduta necessária e adequada consiste na materialização de vontade defeituosamente desenvolvida. Logo, a responsabilidade continua a envolver um elemento subjetivo, consistente na formulação defeituosa da vontade de agir ou deixar de agir"* (JUSTEN FILHO, Marçal. A Responsabilidade do Estado. *In*: FREITAS, Juarez (Org.). *A Responsabilidade Civil do Estado*. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 226-248, p. 232. Vide também: JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*, 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1308-1309).

Como explica o autor, a partir do reconhecimento de uma concepção objetivada de culpa se confere o cabedal teórico necessário para, a um só tempo, dar tratamento uniforme para a responsabilidade por ação e omissão, pois "*o critério de identificação da ilicitude da atuação estatal reside não apenas na infração objetiva aos limites de suas competências e atribuições,*



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

*mas também na observância e no respeito às cautelas necessárias e indispensáveis para evitar o dano aos interesses legítimos de terceiros"* (JUSTEN FILHO, Marçal. A Responsabilidade do Estado. *In*: FREITAS, Juarez (Org.). *A Responsabilidade Civil do Estado.* São Paulo: Malheiros, 2006. p. 233. Vide também: JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*, 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1311).

Com isso desloca-se a discussão do plano puro da "presença de nexo causal" **para a verificação de efetiva infração a um dever específico de diligência estatal,** ou seja, uma questão a ser previamente dirimida diante da própria caracterização do dever, o que tem relevância sobremaneira não apenas para o caso concreto, mas para todas as demais hipóteses de omissão estatal.

**É possível, na visão do professor paranaense, então, pensar em danos que decorrem diretamente de uma infração a dever jurídico, que caracteriza hipótese de ilícito omissivo próprio. E também é possível pensar em casos em que a norma visa a impedir a ocorrência de determinado resultado danoso, o qual viria a se consumar em razão de ausência de ação de cautelas necessárias a tanto, caracterizando, assim, ilícito omissivo impróprio.**

Como explica Marçal Justen Filho:

> "(...) *a conduta, considerada em si mesma, é insuficiente par autorizar uma qualificação jurídica. (...) Se houver regra (mesmo técnica) determinando a obrigatoriedade da atuação, em situações daquela ordem, o panorama jurídico atinente ao ato omissivo é idêntico ao dos atos comissivos. (...)* ***Nas hipóteses, porém, em que não existir regra determinando a atuação do sujeito, não haverá fundamento para presumir a presença de um elemento subjetivo reprovável. Nem se poderá considerar reprovável a conduta do agente, sem maiores perquirições. Em tais hipóteses, será necessário pesquisar o elemento subjetivo. Será***



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

> ***imperioso determinar a previsibilidade do evento danoso, a existência do dever de adotar providências para evitar tal evento e a ausência da ação das medidas cabíveis. Somente em caso de resposta positiva a tais indagações é que se configurará a responsabilidade civil do Estado (e do concessionário de serviço público)***" (JUSTEN FILHO, Marçal. A Responsabilidade do Estado. *In*: FREITAS, Juarez (Org.). *A Responsabilidade Civil do Estado.* São Paulo: Malheiros, 2006. p. 236-237, p. 233. Vide também: JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*, 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1318; *grifei*).

De todo modo, se garante a unidade quanto à interpretação do art. 37, §6º CRFB porque a reprovabilidade diante da omissão imprópria é idêntica àquela que se coloca, tanto nos casos de responsabilidade por ação, quanto nos caso de responsabilidade por omissão própria.

Disto isso, resta a aplicação dessa compreensão ao caso dos autos.

Como disse ao principiar o voto, se aqui se estivesse a se perquirir a existência de uma omissão ligada ao dever geral do Estado de prover a segurança pública, o que, em meu sentir, constituiria nítida hipótese de ilícito omissivo impróprio, **tal como ocorreria diante de execução de pena de restrição da liberdade nos regimes semi-aberto e aberto,** caberia à parte que alega o dano procurar demonstrar que o Estado deixou de adotar as medidas cabíveis dele razoavelmente expectáveis. Exemplificativamente, ter-se-ia, a necessidade de se demonstrar a inexistência ou o aparelhamento inadequado dos órgãos de segurança pública, a ausência de número adequado de agentes penitenciários, etc.

Isso se daria a fim de evitar que o Estado se convolasse em verdadeiro **segurador universal**, ignorando as premências, dificuldades e limitações da concretude. É certo que não se pode atribuir ao Estado a expectativa, não realizável, de impedir a prática de todas as pulsões



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

criminosas dispersas na realidade social.

**No presente caso, porém, trata-se de nítida hipótese de omissão própria, tendo em vista que o Estado ao chamar para si a persecução penal e, por conseguinte, a aplicação da pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado, não apenas se atribui a importante responsabilidade de efetivamente resguardar a plenitude da dignidade do condenado que se encontra sob sua tutela, mas igualmente a responsabilidade específica de mantê-lo segregado do convívio social.**

**Diante disso, somente é possível afastar a responsabilidade civil objetiva do Estado diante de omissão própria em face do dever de manter segregado em regime fechado nas hipóteses em que o Poder Público efetivamente comprove a inexistência de nexo de causalidade entre a sua omissão específica e o resultado danoso perfectibilizado no mundo fático decorrente da fuga que antecede o antecede.**

Perlustrando os autos, verifico ter constado da ementa do acórdão recorrido o seguinte:

> *"Estando incontroverso nos autos que certo detento descumpriu as **regras do regime semi-aberto** de cumprimento de pena, tendo fugido e delinqüido, demonstrados o dano, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade, **referindo-se à conduta omissiva do Estado que deixou de exercer vigilância de preso sob sua custódia**, o que impõe a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão"* (fl. 280, *grifei*)

No corpo do voto condutor do acórdão recorrido, colhe-se:

> *"No caso em tela, necessário transcrever o histórico criminal do autor do latrocínio do esposo e pai dos recorridos: foi preso em 4-6-1997; fugiu em 19-6-2008* [trata-se, em realidade de 19.06.1998]*; recapturado em 25-6-1998; em 4-8-1998, foi colocado no regime semi-*



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

> *aberto, devendo pernoitar na Depol;* ***cometeu novo delito, sendo preso novamente; em março de 1999, o juiz concedeu a comutação da pena pelo Decreto de 1998, sendo que regrediu de regime face o advento da condenação a 04 anos pela infração ao artigo 155, parágrafo 4º, IV do Código Penal;*** *fugiu novamente em* ***10-11-1999****; recapturado em 9-3-2000, portanto posteriormente ao latrocínio, praticado em* ***28-2-2000****.*
>
> *Dessa forma, existia para a Administração Pública Estadual, o dever de zelar pela segurança dos cidadãos em geral.* ***A omissão estatal, na espécie, consubstancia-se na negligência quanto ao emprego de medidas de segurança carcerária, plenamente adequadas às circunstâncias específicas do caso, o que se observados certos cuidados objetivos, poderia ter evitado o resultado da tragédia****.*
>
> *Incontroverso é o fato que o criminoso descumpriu as regras de sua prisão, fugiu e cometeu o latrocínio, pelo que demonstrados o dano, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade entre eles, referindo-se o fato à conduta omissiva do Estado, que deixou de exercer controle de preso sob sua custódia, o que impõe a sua condenação ao pagamento de indenização, sendo certo que a responsabilidade civil do Estado por culpa in vigilando é objetiva, tendo esse produzido a situação que culminou na morte do Sr. Vilson Lebtag, ainda que a conduta não tenha sido realizada diretamente por seus agentes"* (fl. 285; grifei)

Ou seja, não obstante conste da ementa que no momento do cometimento do crime o autor do latrocínio estaria cumprindo pena em regime semi-aberto, **da leitura do corpo do voto acimo transcrito extrai-se que se encontraria, em realidade, em regime fechado**, **a aplicar a compreensão que há pouco evidenciei**.

Verifico, de outro lado, que no recurso extraordinário aviado nos autos, o Estado do Mato Grosso tão somente alega a ausência de nexo de causalidade entre a fuga e o cometimento do crime dado o lapso temporal



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

transcorrido, que seria de aproximadamente 03 (três) meses, entre 10.11.1999 (data da fuga) e 28.02.1000 (data do cometimento do delito -fls. 300).

Ora, tal fato, que consta do acertamento fático do acórdão recorrido, não é hábil, por si só, para afastar a incidência da responsabilidade. Isso porque **o Estado não demonstrou o porque seu dever, próprio e específico, de manter a segregação do preso que cumpre pena em regime fechado, teria resultado de fato de terceiro.**

**Não se desincumbiu o Estado, ao menos diante do acertamento fático que prevaleceu no acórdão recorrido, do ônus de demonstrar a excepcionalidade da fuga do autor do crime** que, ao fim e ao cabo, acabou por vitimar o senhor Vilson Lebtag, parente dos Recorridos. **Ou seja, não demonstrou que, não obstante tenha adotado todas as medidas cabíveis e dele razoavelmente expectáveis para evitar a fuga do autor do crime, não tenham elas sido suficientes por razões absolutamente extraordinárias e alheias ao seu agir.**

Dessa forma, há que prevalecer a compreensão de que houve uma falha estatal de seu dever próprio e específico de manter condenado devidamente custodiado.

Com essas considerações, entendo que a tese pode ser vazada nos seguintes termos:

**"o Estado pode ser objetivamente responsabilizado por dano decorrente de crime praticado por preso foragido que cumpria pena em regime fechado (art. 5º, XLVI, a, primeira parte, CRFB; art. 32, I, CP) por inobservância do seu dever específico de manter o condenado devidamente segregado do convívio social, dever esse cujo não atendimento constitui ilícito omissivo próprio, admitindo-se a comprovação pelo Poder Público de causa excludente do nexo de**



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

**causalidade entre a sua omissão e o dano sofrido pela vítima, exonerando-o, nessa hipótese, do dever de reparação".**

Quanto à solução do caso concreto, voto pela negativa de provimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E865-B618-F64E-0A5D e senha 4F48-CF87-9299-B344

**08/09/2020** **PLENÁRIO**

**RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.880 MATO GROSSO**

| | |
|---|---|
| **RELATOR** | **: MIN. MARCO AURÉLIO** |
| **REDATOR DO ACÓRDÃO** | **: MIN. ALEXANDRE DE MORAES** |
| **RECTE.(S)** | : ESTADO DE MATO GROSSO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO |
| **RECDO.(A/S)** | : MARIA REGINA STRALIOTTO LEBTAG E OUTRO(A/S) |
| **ADV.(A/S)** | : LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO |
| **ADV.(A/S)** | : MARCELO DA SILVA LIMA |
| **INTDO.(A/S)** | : ESTADO DE SÃO PAULO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| **INTDO.(A/S)** | : UNIÃO |
| **PROC.(A/S)(ES)** | : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO |

VOTO

**O Senhor Ministro Alexandre de Moraes**:

Trata-se, neste Recurso Extraordinário, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, da análise de suposta violação ao art. 37, § 6º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em decorrência do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de latrocínio praticado por apenado que se evadiu de presídio em 10/11/1999 e foi recapturado em 9/3/2000.

Antes de ser novamente enclausurado, na data de 28/2/2000, tirou a vida do pai/esposo dos recorridos, ao invadir a residência das vítimas, em companhia de outros criminosos, encapuzados e armados, e roubar dinheiro e talão de cheques.

Segue o aresto na ação de indenização:

> "RECURSO DE APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS LATROCÍNIO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO MORTE PERPETRADA POR PRESO SOB SUA CUSTÓDIA AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA REQUISITOS DEMONSTRADOS EXCESSO DE CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANUTENÇÃO OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

Em regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles, não afastando a objetividade a responsabilidade decorrente de omissão in vigilando.

Estando incontroverso nos autos que certo detento descumpriu as regras do regime semiaberto de cumprimento de pena, tendo fugido e delinquido, demonstrados o dano, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade, referindo-se à conduta omissiva do Estado que deixou de exercer vigilância de preso sob sua custódia, o que impõe a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão.

A condenação por danos morais se baseia na resposta ao agravo sofrido pela parte requerente, em face da dor, vergonha, sofrimento, tristeza e etc., constituída de forma injusta por outrem, porém, a quantia arbitrada, deve ser justa, na tentativa de se reparar o dano e não trazer um enriquecimento ao autor da ação."

O Estado de Mato Grosso apresentou o presente recurso extraordinário, assinalando ter havido aplicação equivocada do aludido dispositivo constitucional, ante a ausência do nexo de causalidade entre a fuga e o delito penal praticado pelo apenado, o que descaracteriza a omissão estatal.

Anota, ainda, ser inadmissível, tanto pela doutrina como pela jurisprudência deste TRIBUNAL, a responsabilidade do Estado por latrocínios praticados por terceiros, haja vista não ser o responsável por



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

crimes cometidos por delinquentes.

A repercussão geral da matéria foi reconhecida e situada no Tema 362 desta CORTE. Vejamos:

> "RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO DECORRENTE DE CRIME PRATICADO POR PRESO FORAGIDO. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da responsabilidade civil do Estado em face de dano decorrente de crime praticado por preso foragido, haja vista a omissão no dever de vigilância por parte do ente federativo." (RE 608.880-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/9/2013).
>
> "Tema 362 - Responsabilidade civil do Estado por ato praticado por preso foragido."

É o relato do essencial.

A presente controvérsia centra-se em aferir a responsabilidade do Estado por sua omissão *in vigilando*, ao deixar de exercer vigilância sobre preso sob sua custódia, que, após três meses foragido do sistema penitenciário, praticou nova infração penal (latrocínio).

Ante esse quadro, o Tribunal *a quo* concluiu pela responsabilidade do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que:

> "restou configurada a relação de causalidade entre o fato em questão e os danos materiais e morais sofridos pelos autores, sendo que a vítima sequer agiu com culpa concorrente. Logo, tais danos devem ser ressarcidos pelo réu, em conformidade com o § 6º do artigo 37 da Constituição Federal (…)." (e-Doc. 2, fl. 20 dos autos eletrônicos).

Em seu voto, o eminente Ministro relator, MARCO AURÉLIO, negou provimento ao recurso extraordinário sugerindo a fixação da seguinte



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

Tese de Repercussão Geral:

> O Estado responde por danos materiais e morais, ante a ocorrência de roubo seguido de morte, quando o agente criminoso vinha cumprindo pena em regime fechado, tendo empreendido fuga, considerado o local em que custodiado.

Peço todas as vênias ao eminente Ministro relator, porém irei DIVERGIR de Sua Excelência.

A respeito do tema, conforme já tive a oportunidade de observar no (RE 1.027.633/SP, Plenário, j. 14/8/2019; Ag. Reg. RE 499.432/RJ, Primeira Turma, j. 21/8/2017), a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: *ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.*

A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (ARE 991.086-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/3/2018; ARE 1.043.232-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/9/2017; e ARE 951.552-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/8/2016).

Ocorre, porém, que, conforme em sede acadêmica já tive a oportunidade de expor, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior – ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. (*Curso de Direito Constitucional*. 36. ed. São Paulo: Atlas,



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

2020, capítulo 9, item 12).

É o caso da presente hipótese, onde o conjunto dos fatos e das provas sedimentado nas instâncias ordinárias não permite imputar responsabilidade por omissão ao Estado pela conduta levada a cabo por terceiros que deveriam estar sob sua custódia, nos termos da interpretação consolidada desta CORTE em relação ao art. 37, § 6º, da CARTA MAGNA.

A aferição da responsabilidade estatal de ordem objetiva encontra termos no campo da obrigação indenizatória, que, via de regra, depende da comprovação do dano e do nexo causal, uma vez que somente em raras e expressas hipóteses o ordenamento jurídico admite a teoria do risco integral, em que há a dispensa do nexo causal e até mesmo a existência de culpa da vítima do evento danoso, conforme destacado pela professor MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito administrativo. 32. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

> "A teoria da culpa do serviço, também chamada de culpa administrativa, ou teoria do acidente administrativo, procura desvincular a responsabilidade do Estado da ideia de culpa do funcionário. Passou a falar em culpa do serviço público. Distinguia-se, de um lado, a culpa individual do funcionário, pela qual ele mesmo respondia, e, de outro, a culpa anônima do serviço público; nesse caso, o funcionário não é identificável e se considera que o serviço funcionou mal; incide, então, a responsabilidade do Estado. Essa culpa do serviço público ocorre quando: o serviço público não funcionou (omissão), funcionou atrasado ou funcionou mal. Em qualquer dessas três hipóteses, ocorre a culpa (faute) do serviço ou acidente administrativo, incidindo a responsabilidade do Estado independentemente de qualquer apreciação da culpa do funcionário."

Entretanto, diante de fatos danosos imprevisíveis provocados por



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

terceiros, não há como "imputar atuação omissiva direta ao Estado" quando esse comprovar que "a omissão [não] foi a responsável conjunta pela ocorrência do dano", assinala JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (*Manual de Direito Administrativo.* 33 ed. São Paulo: Atlas, 2019, p.602 ss), que ainda destaca:

> "(...) tratando-se de responsabilidade civil, urge que, nas condutas omissivas, além do elemento culposo, se revele a presença de nexo direto de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela vítima. Significa dizer que não pode o intérprete buscar a relação de causalidade quando há uma ou várias intercausas entre a omissão e o resultado danoso.
>
> (…) algumas vozes [...] se levantam para sustentar a responsabilidade integral do Estado pelas omissões genéricas a ele imputadas. Tais vozes se tornam mais usuais na medida em que se revela a ineficiência do Poder Público para atender a certas demandas sociais. A solução, porém, não pode ter ranços de passionalismo, mas, ao contrário, deve ser vista na ótica eminentemente política e jurídica. Não há dúvida de que o Estado é omisso no cumprimento de vários de seus deveres genéricos: há carências nos setores da educação, saúde, segurança, habitação, emprego, meio ambiente, proteção à maternidade e à infância, previdência social, enfim em todos os direitos sociais (previstos, aliás, no art. 6º da CF). Mas o atendimento dessas demandas reclama a implementação de políticas públicas para as quais o Estado nem sempre conta com recursos financeiros suficientes (ou conta, mas investe mal). Tais omissões, por genéricas que são, não rendem ensejo à responsabilidade civil do Estado, mas sim à eventual responsabilização política de seus dirigentes. É que tantas artimanhas comete o Poder Público na administração do interesse público, que a sociedade começa a indignar-se e a impacientar-se com as referidas lacunas. É compreensível, portanto, a indignação, mas o fato não conduz a que o Estado tenha que indenizar toda a sociedade pelas carências a que ela



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

> se sujeita. Deve, pois, separar-se o sentimento emocional das soluções jurídicas: são estas que o Direito contempla." (g.n.)

Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal, em especial, como já citado, por ausência do *"nexo causal"*, como exige o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

O Supremo Tribunal Federal, em relação à responsabilidade civil do Poder Público, afirma:

> "A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa concepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração de falta do serviço público. Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o *eventus damni* e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (*RTJ* 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (*RTJ* 55/503 – *RTJ* 71/99 – *RTJ* 91/377 – *RTJ* 99/1155 – *RTJ* 131/417).



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

Não há, portanto, como reconhecer nexo causal entre uma suposta omissão genérica do Poder Público e o dano causado, e, consequentemente, não é possível imputar responsabilidade objetiva ao Estado, como bem salientado no emblemático RE 130.764 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 7/8/1992), que, em síntese, demonstra a necessária exigência que o dano provocado por terceiro deve ter estreita relação com a omissão estatal, sem interrupção do nexo causal, consideradas as várias circunstâncias concorrendo para o resultado. Eis sua ementa:

> "Responsabilidade civil do Estado. Dano decorrente de assalto por quadrilha de que fazia parte preso foragido varios meses antes. - A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força do disposto no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69 (e, atualmente, no paragrafo 6. do artigo 37 da Carta Magna), não dispensa, obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão atribuida a seus agentes e o dano causado a terceiros. - Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060 do Código Civil, a teoria adotada quanto ao nexo de causalidade e a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo da codificação civil diga respeito a impropriamente denominada responsabilidade contratual, aplica-se ele também a responsabilidade extracontratual, inclusive a objetiva, até por ser aquela que, sem quaisquer considerações de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das outras duas teorias existentes: a da equivalência das condições e a da causalidade adequada. - No caso, em face dos fatos tidos como certos pelo acórdão recorrido, e com base nos quais reconheceu ele o nexo de causalidade indispensável para o reconhecimento da responsabilidade objetiva constitucional, e



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

> inequívoco que o nexo de causalidade inexiste, e, portanto, não pode haver a incidência da responsabilidade prevista no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69, a que corresponde o paragrafo 6. do artigo 37 da atual Constituição. Com efeito, o dano decorrente do assalto por uma quadrilha de que participava um dos evadidos da prisão não foi o efeito necessário da omissão da autoridade pública que o acórdão recorrido teve como causa da fuga dele, mas resultou de concausas, como a formação da quadrilha, e o assalto ocorrido cerca de vinte e um meses após a evasão. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE 130.764, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 7/8/1992).

Infere-se que (*i*) o intervalo entre fato administrativo e o fato típico (critério cronológico) e (*ii*) o surgimento de causas supervenientes independentes (v.g., formação de quadrilha), que deram origem a novo nexo causal, contribuíram para suprimir a relação de causa (evasão do apenado do sistema penal) e efeito (fato criminoso).

Nesse sentido, a fuga de presidiário e o cometimento de crime (elementos fáticos), sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, "segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. A incorreta visualização do nexo causal pode levar à distorção de rumos, fazendo alguém responder pelo que não fez", adverte SERGIO CAVALIERI FILHO (*Programa de Responsabilidade Civil*. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2019).

Como bem acentuado pelo Ministro ILMAR GALVÃO, no RE 172.025 (DJ de 19/12/1996), no qual discorria sobre pedido indenizatório contra o Estado "*porque foragido de prisão, quase três meses após a fuga, praticou latrocínio, cuja vítima fora o marido da autora, ora recorrente*", a falha no sistema de segurança dos presidiários situa-se "*fora dos parâmetros da causalidade*."



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

Nesse mesmo sentido, importante precedente do PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE que, diante das evidências do caso concreto - *"ausência de imediatidade entre o comportamento referido imputado ao Poder Público e o evento lesivo consumado"* e *"superveniência de fatos remotos descaracterizadores, por sua distante projeção no tempo, da própria relação causal"*-, restou configurada omissão estatal, todavia não ocasionadora de dano:

> "Ação Rescisória. 2. Ação de Reparação de Danos. Assalto cometido por fugitivo de prisão estadual. Responsabilidade objetiva do Estado. 3. Recurso extraordinário do Estado provido. Inexistência de nexo de causalidade entre o assalto e a omissão da autoridade pública que teria possibilitado a fuga de presidiário, o qual, mais tarde, veio a integrar a quadrilha que praticou o delito, cerca de vinte e um meses após a evasão. 4. Inocorrência de erro de fato. Interpretação diversa quanto aos fatos e provas da causa. 5. Ação rescisória improcedente." (AR 1376, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 22/9/2006).

Rememoro ainda os seguintes precedentes das Turmas deste PRETÓRIO EXCELSO, nos quais se isenta a responsabilidade civil do Estado:

> "Responsabilidade civil do Estado. Dano decorrente de assalto por quadrilha de que fazia parte preso foragido varios meses antes. - A responsabilidade do Estado, embora objetiva por força do disposto no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69 (e, atualmente, no paragrafo 6. do artigo 37 da Carta Magna), não dispensa, obviamente, o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade entre a ação ou a omissão atribuída a seus agentes e o dano causado a terceiros. - Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto no artigo 1.060 do Código Civil, a teoria adotada quanto ao nexo de



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

causalidade e a teoria do dano direto e imediato, também denominada teoria da interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispositivo da codificação civil diga respeito a impropriamente denominada responsabilidade contratual, aplica-se ele também a responsabilidade extracontratual, inclusive a objetiva, até por ser aquela que, sem quaisquer considerações de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das outras duas teorias existentes: a da equivalencia das condições e a da causalidade adequada. - No caso, em face dos fatos tidos como certos pelo acórdão recorrido, e com base nos quais reconheceu ele o nexo de causalidade indispensável para o reconhecimento da responsabilidade objetiva constitucional, e inequívoco que o nexo de causalidade inexiste, e, portanto, não pode haver a incidência da responsabilidade prevista no artigo 107 da Emenda Constitucional n. 1/69, a que corresponde o paragrafo 6. do artigo 37 da atual Constituição. Com efeito, o dano decorrente do assalto por uma quadrilha de que participava um dos evadidos da prisão não foi o efeito necessario da omissão da autoridade pública que o acórdão recorrido teve como causa da fuga dele, mas resultou de concausas, como a formação da quadrilha, e o assalto ocorrido cerca de vinte e um meses após a evasão. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE 130.764, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 7/8/1992).

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LATROCÍNIO PRATICADO POR PRESO FORAGIDO, MESES DEPOIS DA FUGA. Fora dos parâmetros da causalidade não é possível impor ao Poder Público uma responsabilidade ressarcitória sob o argumento de falha no sistema de segurança dos presos. Precedente da Primeira turma: RE 130.764, Relator Ministro Moreira Alves. Recurso extraordinário não conhecido." (RE 172.025, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ de 19/12/1996).

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS PÚBLICAS. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: LATROCÍNIO PRATICADO POR APENADO FUGITIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º. I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. II. - A falta do serviço - *faute du service* dos franceses - não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro. III. - Latrocínio praticado por quadrilha da qual participava um apenado que fugira da prisão tempos antes: neste caso, não há falar em nexo de causalidade entre a fuga do apenado e o latrocínio. Precedentes do STF: RE 172.025/RJ, Ministro Ilmar Galvão, "D.J." de 19.12.96; RE 130.764/PR, Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 143/270. IV. - RE conhecido e provido." (RE 369.820, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 27/2/2004).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO COMETIDO POR FUGITIVO DE PRISÃO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA CB. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Inexistência de nexo de causalidade entre o fato danoso e o ato omissivo atribuído a autoridade pública. Ausência de relação entre a suposta falha do sistema penitenciário estadual e o ato ilícito. 2. Agravo regimental a que se dá provimento." (RE 460.812-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 25/5/2007).

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO.



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

> OMISSÃO. DANOS MORAIS. CRIME PRATICADO POR FORAGIDO DA FEBEM. ART. 37, § 6º, CF/88. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Inexistência de nexo causal entre a fuga de apenado e o crime praticado pelo fugitivo. 2. Não existindo nexo causal entre a fuga do apenado e o crime praticado, não se caracteriza a responsabilidade civil do Estado. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido." (AI 463.531-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 23/10/2009).

Dessa maneira, eventual indicação de omissão genérica não é, portanto, liame necessário ou mesmo determinante ao resultado, por não ser, via de regra, um acontecimento anterior ou concomitante que se aderiu à cadeia causal em direção ao evento danoso (PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO. *Manual de Direito Civil Volume Único*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

Por fim, ressalte-se que a presença da indicação de suposta omissão genérica – conforme verificado na consolidada jurisprudência do STF acima citada – afasta a aplicação, para a presente hipótese, de precedente da CORTE, onde o "*o crime foi cometido com a fuga em curso ou em razão dela*", que se convolaria em omissão específica, como na hipótese versada nos autos do RE 136.247 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 18/8/2000), em que preso escoltado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro consegui empreender fuga e imediatamente tirou a vida do sogro, "ocorrendo uma sequência lógica e imediata entre um fato e outro, um imediato relacionamento entre esses acontecimentos", sendo deferida indenização à viúva e filhos menores da vítima.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e PROPONHO a seguinte tese:

*"Nos termos do artigo 37 §6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o*



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

*nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada."*



Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B57F-54AF-B0F0-5CEF e senha 99D6-4B1D-923C-09B6

**PLENÁRIO**

**EXTRATO DE ATA**

**RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.880**
PROCED. : MATO GROSSO
**RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO**
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S) : ESTADO DE MATO GROSSO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECDO.(A/S) : MARIA REGINA STRALIOTTO LEBTAG E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO (48912/DF)
ADV.(A/S) : MARCELO DA SILVA LIMA (4272/MT)
INTDO.(A/S) : ESTADO DE SÃO PAULO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

**Decisão:** O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 362 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Edson Fachin, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Foi fixada a seguinte tese: "Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada". Falou, pelo recorrente, o Dr. Lucas Schwinden Dallamico, Procurador do Estado. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 28.8.2020 a 4.9.2020.

Composição: Ministros Dias Toffoli (Presidente), Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 578F-990B-3620-B97E e senha 3BEC-30FF-7F1D-1351